

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 단가계약의 계약보증금 한시적 특례 잘못 적용

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 □처 ■부(①), ㉠부(②)

내 용

1. 업무 개요

위 대상자 ① AA 직원은 □처 ㉠부에서 근무하면서 계약관리(구매·공사·용역) 및 내부평가 지표 총괄 업무를 업무를 담당하였고, ② BB 직원은 ㉠부 ****파트에서 근무를 하였으나, 20□■. 2.에 부서내 --파트로 이동하여 현재까지 품질등급 Q·A 자재 구매계약 업무를 담당하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

법령 「국가계약법 시행령」 제50조(계약보증금) 제2항에 따르면, “여러 차례로 분할하여 계약을 이행하는 단가계약은 상기 고시에 따른 계약보증금 인하 대상에 해당되지 않는다”고 규정하고 있다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용 기간에 관한 고시」(기획재정부 고시 제2020-11호, 2020. 5. 1.)에 따른 우리 회사 ㉠처

공문 ‘국가계약법 시행령 특례 및 코로나19 극복을 위한 계약지침 연장 알림’ (☐(-)-***, 20□◁. 12.)에 의하면, 아래 [표 1]과 같이 계약의 입찰·계약보증금은 한시적으로 인하하여 적용하도록 명시하고 있다.

[표 1] 「국가계약법 시행령」 한시적 특례 주요 사항 발췌

구 분	내 용		관련규정 (국가계약법시행령)
	특례 적용 전	특례 적용 후	
입찰·계약 보증금 인하	◦ (입찰보증금) 입찰금액의 5% ◦ (계약보증금) 계약금액의 10% - 공사계약은 계약금액의 15%	◦ (입찰보증금) 입찰금액의 2.5% ◦ (계약보증금) 계약금액의 5% - 공사계약은 계약금액의 7.5%	제37조제1항 제50조제1항 제52조제1항

3. 감사결과 확인된 문제

☆본부에서 시행한 단가계약을 점검한 결과, ‘☆본부 직원식당 식자재(공산품) 단가계약’등 *건은 한시적 계약특례 적용 대상이 아니므로, 계약보증금을 계약금의 10%로 산정하여야 하는데, 아래 [표 2]와 같이 계약보증금을 계약금의 5%로 낮추어 적용하였다.

계약상대자가 부도, 계약 파기 또는 지체 등의 사유로 계약을 이행하지 못할 경우, 발주기관은 계약보증금으로 손실을 보전해야 하는데, 이처럼 보증금이 낮게 설정된다면, 실제 손해액을 전부 보전하지 못해 재정적 손실이 발생할 수 있다.

한편, 상기 건은 ‘20□□년도 ☆본부 종합감사’ 시 지적한 사항과 동일하므로, 20□◁년 1월 이후 --파트장으로 근무하고 있는 AA 직원에게도 계약업무 관리 부주의 책임을 물어 신분상 조치가 필요하다.

관련자 의견 관련 부서는 감사의견을 수용하면서 향후 단가계약의 계약보증금은 계약금의 10%로 적용하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆본부장은

- ① 단가계약의 계약보증금을 한시적 특례를 적용하여 계약금의 5%로 설정하는 등 계약 업무를 부적정하게 한 관련 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바라며,(주의 2)
- ② 단가계약 체결 시 「국가계약법 시행령」 제50조(계약보증금) 등 관련 규정에 따라 업무를 수행할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)